

1056271-37.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Magistrado: Guilherme Madeira Dezem

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 44ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... definitivamente, por exigência de segurança do tráfico jurídico, de certeza das relações jurídicas e de paz social.

Nesse sentido, é o entendimento do presente Tribunal:

Consumidor e processual. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré. Na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

44ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

1056271-37.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1056271-37.2022.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Requerente:

Luciana Pereira de Freitas

Requerido:

Itapeva Xii Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Madeira Dezem

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de prescrição de dívida c/c compensação por danos morais ajuizada por LUCIANA PEREIRA DE FREITAS em face de ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADOS, em que sustenta, em síntese, que ao tentar efetuar compra parcelada, teria tido o crédito negado por ser constatado exíguo score creditório, em vista de que teria o réu procedido cobrança extrajudicial em plataforma "Acordo Certo" de débitos prescritos. Narra que não foi notificada da cessão de crédito ao réu e que seria ausente liquidez, certeza e exigibilidade de tais cobranças. Pretende, portanto, a declaração de prescrição e inexigibilidade dos débitos, a nulidade dos apontamentos e, a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais.

Citado, o réu apresentou contestação (fls. 77/108). Preliminarmente, impugnou a gratuidade deferida e, no mérito, asseverou, em suma, que não seria necessária a notificação da autora para validar a cessação dos direitos creditórios. Defendeu que a prescrição não atingiria a existência e higidez do título, o que importaria na permanência do inadimplemento. Asseverou que não houve negativação, mas tão somente o registro do débito em plataforma não pública, destinada a propiciar negociação. Atestou que os débitos adviriam de serviços efetivamente contratados e prestados e que a prescrição não impossibilitaria a cobrança extrajudicial. Rechaçou o pleito compensatório e pugnou pela improcedência dos pedidos. Houve réplica (fls. 264/350). Intimados (fls. 351) as partes não demonstraram interesse na produção de outras provas (fls. 354 e 355/368). É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço do pedido nesta fase. Faço-o com entendimento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas, sobretudo em audiência.

Em primazia, mantenho a gratuidade deferida. Cumpre rememorar que a concessão de tal benefício não exige estado de miséria absoluta, mas tão somente a constatação de insuficiência financeira para custear a interposição e manutenção do processo (art. 98, CPC). As impugnações do réu, cabe ressaltar, encontram-se ausentes de qualquer suporte comprobatório (art. 99, §2º), mantendo-se válida a presunção de hipossuficiência alegada (art. 99, §3º), mesmo que, neste feito, encontre-se assistida a autora, por advogado particular (art. 99, §4º).

O pedido é parcialmente procedente.

Destaca-se, à priori, que a análise em questão deve pautar-se pelas disposições do Código consumerista, ao passo que, além de notória a presença de consumidor e fornecedor, a hipossuficiência econômica, técnica e informativa entre as partes revela-se tangente, de modo a, desde já, importar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, impor, inclusive, a inversão do ônus probatório, a fim de garantir possibilitar a defesa do alegado pela autora (art. 6º, VIII, do CDC). Superadas tais ponderações, em que pese a extensão dos argumentos apresentados, verifica-se que a questão primal a ser compreendida é demasiadamente simples, ao passo que basta a identificação da data dos débitos apontados e a constatação do prazo prescricional.

Logo, de maneira estritamente objetiva, faz-se possível averiguar que os documentos acostados evidenciam que o débito em pauta é de tempo remoto, já prescrito, seja pelo prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor ao prever o não cadastro de informações negativas referentes a períodos superior a cinco anos (art. 43, § 1º, do CDC), seja pela previsão expressa de óbice à cobrança pelo Código Civil (art. 206, § 5º, I).

Conforme contrato acostado às fls. 66/69, o débito decorrente do cartão de crédito Pernambucanas é datado de 25/09/2016 e prescreveu em 25/09/2021. O que originou-se a partir do crédito pessoal, fora inadimplido em 21/05/2016 e prescreveu em 21/05/2021. Por fim, o decorrente das “lojas Marisa”, venceu em 10/01/2017 e prescreveu em 10/02/2022. Em suma, todos os débitos apontados encontram-se prescritos.

Em realidade, o réu não infirma a prescrição e, defende apenas que “os créditos detidos são hígidos e não merece prosperar entendimento no tocante a impossibilidade de o credor cobrar seu crédito por vias extrajudiciais em decorrência da prescrição do débito, porquanto a dívida não deixa de existir e a cobrança é plenamente possível” (fls. 95/96), alegação que não guarda esperado respaldo jurídico.

A cobrança mesmo que extrajudicial de um débito prescrito decai em lesão a lógica da segurança jurídica e confronta a razoabilidade esperada das relações. Enquanto essa visa tutelar a expectativa, inclusive advinda do ordenamento jurídico, aquela “trata-se de um princípio ligado à prudência, à sensatez e à coerência”. Apegar-se

a literalidade do art. 189, do CC, importaria na possibilidade para a ré e, no ônus para a autora de ser cobrada ad eternum.

Não trata-se de garantir o inadimplemento, trata-se da inércia, pelo credor, de tutelar seu direito quando este ainda poderia ser exercido, sob risco de contrariar a própria natureza jurídica da prescrição:

O passar do tempo traz efeitos jurídicos às relações entre as pessoas e aos atos contratuais que realizaram, possibilitando a extinção de eventuais obrigações pendentes". A ordem jurídica fixa, portanto, prazos que considera adequados, dentro dos quais o titular do direito deve exercê-lo definitivamente, por exigência de segurança do tráfico jurídico, de certeza das relações jurídicas e de paz social. Nesse sentido, é o entendimento do presente Tribunal:

Consumidor e processual. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débito julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré. Na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça, não se admite a cobrança de créditos prescritos, seja pela via judicial seja pela via extrajudicial, o que abarca a utilização do Sistema "Serasa Limpa Nome". Incidência do enunciado 11 deste E. Tribunal de Justiça recurso desprovido.

TJSP; AC. 1009060-96.2022.8.26.0005; Mourão Neto; 35ª Câmara de Direito Privado J. em: 30/11/2022 – Destaque nosso.

Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de indevida inscrição de débitos na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de improcedência. Apelo do autor. Dívida prescrita. Inexigibilidade da dívida reconhecida, seja pela via judicial ou extrajudicial. Prescrição que atinge o direito de o credor exigir a dívida. Cobranças administrativas. Impossibilidade. Precedentes. Apelação provida.

TJSP; AC. 1000033-59.2022.8.26.0597; Morais Pucci; 35ª Câmara de Direito Privado; J. em: 30/11/2022 – Destaque nosso.

Apelação Cível. Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Ré que demonstrou a cessão de crédito. Inexigível, todavia, o débito por se encontrar prescrito. Prescrição quinquenal reconhecida. Incidência do art. 206, § 5º, inc. I, do CC. Impossibilidade de demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita. Prescrição bem reconhecida. Inexistência do débito bem declarada. Pretensão indenizatória extrapatrimonial [...] Recurso provido em parte.

TJSP; Ac. 1028572-14.2021.8.26.0001; Hélio Nogueira 23ª Câmara de Direito Privado; J. em: 10/09/2022 – Destaque nosso.

Portanto, forçoso reconhecer a prescrição dos débitos em pauta, não os tornando inexistentes, mas inviabilizando sua respectiva exigibilidade, seja judicial ou extrajudicialmente, isso é, são irregulares as cobranças, mas as dívidas podem ser pagas espontaneamente pela devedora, mas não exigidas pelo credor. Por outro lado, impossível a compensação pretendida, isso porque, houve tão somente os apontamentos em plataforma "Acordo certo", que não possui publicidade, estando o registro visível tão somente para a autora, além do que, não houve provas inequívocas de redução do score pelos registros em pauta. Corroborando com o antes recorrido e, sobre os danos morais, o presente Tribunal consolidou o entendimento de que:

Enunciado 11, TJSP: A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. O seu registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score.

Também não houve prova de publicidade a terceiros, não se verificando como abusiva ou vexatória a conduta do réu, à luz do art. 42 do CDC. Cabe rememorar, nesse sentido, que, apesar da inversão do ônus probatório, a autora deve, irrefutavelmente, trazer indícios mínimos de seu direito, sob risco de recair na inverossimilhança dos danos extrapatrimoniais alegados. Ora, "indícios são fatos certos que permitem, por raciocínio lógico, a extração de juízos sobre fatos incertos. Dos indícios extraem-se presunções. Presunção, todavia, não se confunde com suposição".

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Prescrição da dívida reconhecida na origem. Inscrição dos débitos na plataforma "Acordo Certo". Ausência de comprovação documental de que os débitos prescritos acarretaram reflexos negativos no cálculo do "Score" do autor. Dano moral não configurado. Honorários advocatícios sucumbenciais. Arbitramento por equidade. Impossibilidade. Causa não enquadrada no art. 85, § 8º, do CPC. Fixação nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

TJSP; AC. 1017972-91.2022.8.26.0002; Gilson Delgado Miranda; 35ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 29/11/2022 - Destaque nosso.

Cobrança - Dívida prescrita - Inviabilidade do reconhecimento de sua inexistência - A prescrição não atinge o direito subjetivo do credor - Inexistência de cobrança apenas pela via judicial, não por outros meios lícitos e sob observância do art. 42 do CDC. Dano moral - Inexistência - Dívida que, embora prescrita, não é objeto de cobrança abusiva - Registro em portal dito "acordo certo" de banco de dados de proteção ao crédito - Acesso permitido apenas ao devedor e ao credor, sem feitiço de desabono - Pretensão afastada nos termos do voto do Em. Relator Sorteado - Sentença que julgou improcedente a ação mantida - Apelação improvida.

TJSP; AC. 1006512-62.2022.8.26.0405; José Tarciso Beraldo; 37ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 25/11/2022 - Destaque nosso.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar prescritos e, consequentemente, inexigíveis pela via judicial ou extrajudicial, os débitos de: a) n. 611713048, no valor de R\$ 2.419,37; b) n. 006400008575, no valor de R\$ 955,30 e; c) n. 00000000001592926649, no valor de R\$ 752,91, determinando a exclusão definitiva dos apontamentos realizados nas plataforma "Acordo Certo" e quaisquer outras que receberam tal registro e; rejeitar o pedido de compensação por danos morais.

Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das despesas processuais (art. 86, do CPC), fixando-se os honorários do advogado da autora e do réu em 10% do valor da causa, para cada patrono, devido a cada um pelo adverso, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observada a gratuidade deferida à autora.

Desse modo, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

Custas de apelação (salvo em caso de gratuidade): a recolher em guia própria (DARE), pelo Código 230-6 (Ao Estado), R\$ 1.925,10, equivalente a 4% sobre o valor da causa, atualizado de acordo com a Tabela do E. TJSP, ressalvado o valor mínimo de 05 (cinco) e máximo de 3.000 (três mil) UFESP's, de acordo com a lei 11.608/03.

P.R.I.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA